

第二十一章 侵犯财产罪

第一节 侵犯财产罪概述

【考点 1：侵犯财产罪的概念与构成特征】

- (1) 侵犯财产罪是指故意非法占有、挪用、损毁公私财物的行为；
 - (2) 侵犯客体为公私财产所有权，包括占有、使用、收益和处分四项权能；
 - (3) 犯罪对象包括公共财产和公民私人财产，违法所得财物和违禁品也可成为犯罪对象；
 - (4) 客观方面表现为非法占有、非法挪用、非法损毁公私财物三种行为类型；
 - (5) 犯罪主体多数为一般主体（满 16 周岁），少数为特殊主体；
 - (6) 主观方面均为故意，根据目的分为非法占有、挪用、毁坏财物三种；
- 〈注意〉满 14 周岁不满 16 周岁的人犯抢劫罪应负刑事责任；
- 〈示例〉挪用资金罪主体只能是公司、企业或其他单位的工作人员；
- 〈对比〉大多数侵犯财产罪只能以作为方式实施，少数属不作为犯罪如拒不支付劳动报酬罪；

【考点 2：公私财产的范围界定】

- (1) 公共财产包括国有财产、劳动群众集体财产、扶贫等公益事业的社会捐助或专项基金财产；
- (2) 在国家机关、国有公司等管理使用运输中的私人财产以公共财产论；
- (3) 公民私人财产包括合法收入储蓄房屋生活资料、个人家庭生产资料、个体户私营企业合法财产、个人股份股票债券等财产；

【考点 3：侵犯财产罪的分类体系】

- (1) 占有型：以非法占有为目的，分为公然强取型（抢劫、抢夺、聚众哄抢、敲诈勒索）、秘密窃取型（盗窃）、骗取型（诈骗）、侵占型（侵占、职务侵占、拒不支付劳动报酬）；
- (2) 挪用型：以挪用为目的，包括挪用资金罪、挪用特定款物罪；
- (3) 毁损型：以毁损财物为目的，包括故意毁坏财物罪、破坏生产经营罪；

〈对比〉强制占有型 vs 非强制占有型：前者为公然强取型，后者包括秘密窃取、骗取、侵占三种类型；

〈提示〉侵犯财产罪共 13 个具体罪名，按故意内容分为占有、挪用、毁损三大类；

第二节 抢劫罪

【考点 1：抢劫罪的概念与构成特征】

(1) 抢劫罪是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，当场强行劫取公私财物的行为；

(2) 侵犯复杂客体：公私财产所有权和人身权；犯罪对象为公私财物，不动产是否包括存在争议；

(3) 客观方面为复合行为：方法行为（暴力、胁迫或其他方法）+目的行为（当场夺取财物）；

(4) 主体为一般主体，已满 14 周岁不满 16 周岁的人犯抢劫罪应负刑事责任；

(5) 主观方面为直接故意，具有非法占有公私财物的目的；

〈案例〉甲采用暴力、胁迫方法强占乙的住房是否构成抢劫罪存在争议；

〈注意〉抢劫违禁品、赌资、犯罪所得按 2005 年《抢劫抢夺意见》第 7 条特殊规定处理；

〈易错点〉抢劫家庭成员财产一般不构成抢劫罪，但教唆他人抢劫可构成抢劫罪；

【考点 2：抢劫罪的方法行为】

(1) 暴力方法：对人身实施强烈打击或强制，使被害人不能反抗或不敢反抗；

(2) 胁迫方法：以立即实施暴力相威胁，威胁内容必须是立即实施暴力，目的是当场夺取财物；

(3) 其他方法：用酒灌醉、用药物麻醉等使被害人不能反抗或不知反抗的方法；

〈注意〉暴力程度有差异，但只要有抢劫意图并对被害人施加暴力，原则上构成抢劫罪；

〈易错点〉利用被害人自己原因（自己喝醉、熟睡等）占有财物只能构成盗窃罪；

〈对比〉寻衅滋事强拿硬要 vs 抢劫：前者具有逞强好胜目的，后者仅为非法占有；

【考点 3：抢劫致人死亡的认定】

(1) 理论争议：过失致死说、间接故意致死说、包括故意致死说三种观点；

(2) 司法解释采纳包括故意致死说：为劫取财物预谋杀人或制服反抗而杀人以抢劫罪定罪；

(3) 抢劫后为灭口杀人的，以抢劫罪和故意杀人罪数罪并罚；

〈引述〉2001 年最高法院批复："为劫取财物而预谋故意杀人，或在劫取过程中为制服被害人反抗而故意杀人的，以抢劫罪定罪处罚"；

【考点 4：准抢劫罪（转化型抢劫罪）】

(1) 《刑法》第 269 条规定：犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或毁灭罪证而当场使用暴力或以暴力相威胁的，以抢劫罪定罪；

(2) 三个构成条件：实施了盗窃、诈骗、抢夺行为；当场实施暴力或暴力威胁；目的是窝藏赃物、抗拒抓捕或毁灭罪证；

(3) 未达数额较大但具备特定情节的仍可构成抢劫罪；

〈注意〉已满 14 周岁不满 16 周岁的人准抢劫致人重伤死亡的，以故意伤害罪或故意杀人罪定罪；

〈易错点〉"当场"包括现场及刚离开现场即被发现抓捕的情形；

【考点 5：抢劫罪的认定标准】

(1) 本罪与非罪：虽无数额标准，但情节显著轻微危害不大的不以犯罪论处；

(2) 与民事纠纷界限：抢劫罪以非法占有为目的，因债务纠纷强制夺取财物不构成抢劫罪；

(3) 冒充执法人员行为：冒充警察使用暴力威胁以抢劫罪定罪，冒充联防队员使用暴力威胁以抢劫罪定罪；

(4) 驾车夺取财物：一般以抢夺罪论处，但逼挤撞击、强拉硬拽、放任伤亡后果的以抢劫罪定罪；

〈注意〉未成年人轻微暴力强索少量财物未造成严重后果的不认为是犯罪；

〈对比〉抢劫罪 vs 绑架罪：抢劫具有"当场性"，绑架劫取财物不具有"当场性"；

【考点 6：抢劫罪既遂与未遂标准】

(1) 理论争议: 财产权利说 vs 复杂客体说;

(2) 司法解释采纳复杂客体说: 具备劫取财物或造成轻伤以上后果之一的均属既遂;

(3) 既未劫取财物又未造成人身伤害的属未遂;

〈注意〉八种加重情节中除"致人重伤死亡"外其余七种均存在既遂未遂问题;

【考点 7: 抢劫罪的处罚】

(1) 基本刑: 3 年以上 10 年以下有期徒刑, 并处罚金;

(2) 八种加重情节: 入户抢劫; 公共交通工具上抢劫; 抢劫银行等金融机构; 多次抢劫或数额巨大; 致人重伤死亡; 冒充军警; 持枪抢劫; 抢劫军用物资或救灾物资;

(3) 加重刑: 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑, 并处罚金或没收财产;

〈时序〉2000 年、2005 年、2016 年最高法院相继出台司法解释详细规定加重情节认定;

第三节 盗窃罪

【考点 1: 盗窃罪概念与构成特征】

(1) 盗窃罪是指以非法占有为目的, 秘密窃取公私财物, 数额较大, 或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为;

(2) 客体为公私财产所有权, 对象包括动产和无体物 (电力、煤气、天然气), 电信号码资源也可成为盗窃对象;

(3) 客观方面表现为秘密窃取, 主体为一般主体 (已满 16 周岁), 主观方面为直接故意且以非法占有为目的;

〈注意〉偷拿家庭成员或近亲属财物获得谅解的, 一般可不认为是犯罪;

〈示例〉盗用电力、煤气累计数额较大构成盗窃罪; 将他人口袋里钱包窃取到自己口袋里;

〈案例〉邮政工作人员私自开拆邮件窃取财物的, 以盗窃罪定罪从重处罚;

【考点 2: 盗窃罪认定标准】

(1) 数额较大标准为 1000 元至 3000 元以上, 各地可在此幅度内确定具体标准;

(2) 多次盗窃指 2 年内盗窃 3 次 以上；入户盗窃指非法进入供他人家庭生活的住所盗窃；

(3) 携带凶器盗窃指携带枪支、爆炸物、管制刀具等盗窃；扒窃指在公共场所盗窃他人随身财物；

〈注意〉曾受刑事处罚、组织未成年人盗窃等情形，数额较大标准按 50%确定；

〈易错点〉区分罪与非罪不仅看数额，还需综合考虑认罪悔罪、退赃退赔等情节；

【考点 3：盗窃罪既遂未遂界限】

(1) 以被害人失去对财物控制为既遂标准，财物脱离所有人或持有人实际控制即为既遂；

(2) 盗窃未遂情形：以数额巨大财物为目标、以珍贵文物为目标、其他情节严重的应追究刑责；

〈案例〉甲乙丙深夜潜入仓库偷出货物扔到墙外，货物被路过的丁拉走，甲乙丙构成盗窃既遂；

〈注意〉行为人是否最终占有处置财物不影响既遂成立；

【考点 4：盗窃罪相关犯罪界限】

(1) 偷开他人机动车导致丢失的以盗窃罪处罚；为盗窃财物偷开车辆后占有或遗弃的，车辆价值计入盗窃数额；

(2) 盗窃并造成财物损毁的，采用破坏性手段造成其他财物损毁以盗窃罪从重处罚；

(3) 为掩盖罪行故意毁坏其他财物构成犯罪的，盗窃罪与其他犯罪数罪并罚；

【考点 5：盗窃罪处罚标准】

(1) 基本刑：处 3 年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；

(2) 加重刑：数额巨大或其他严重情节的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(3) 最重刑：数额特别巨大或其他特别严重情节的，处 10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产；

第四节 诈骗罪

【考点 1：诈骗罪的概念与构成特征】

(1) 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为；

(2) 侵犯客体为公私财产所有权，犯罪对象包括动产和不动产；

(3) 客观方面为虚构事实或隐瞒真相，数额较大；主体为一般主体（已满16 周岁）；主观方面为直接故意，以非法占有为目的；

〈注意〉用欺骗方法骗取集资款、贷款、保险金等，应按特别法优于一般法原则，分别构成集资诈骗罪、贷款诈骗罪、保险诈骗罪；

〈案例〉以虚假、冒用身份证件办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大的，以诈骗罪定罪处罚；

【考点 2：诈骗罪的数额标准】

(1) 根据 2011 年《诈骗解释》第 1 条，诈骗公私财物价值3000 元至 1 万元以上为“数额较大”；

(2) 3 万元至 10 万元以上为“数额巨大”；

(3) 50 万元以上为“数额特别巨大”；

〈注意〉各省、自治区、直辖市可在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准；

【考点 3：诈骗罪与借贷纠纷的界限】

(1) 借贷前相互关系：一般借贷多发生在相互了解的亲友间，诈骗则常为萍水相逢或虚构身份；

(2) 借贷原因：一般借贷确有困难，诈骗则编造虚假困难事实；

(3) 不能归还原因：一般借贷因客观困难，诈骗则携款潜逃、挥霍或违法活动；

(4) 归还态度：一般借贷有归还诚意和实际行动，诈骗则无归还意图；

〈注意〉区分关键在于查明行为人有无非法占有他人财物的目的；

〈易错点〉为容易借到财物而夸大归还能力，到期不能归还但不赖账并积极争取归还的，不能视为诈骗；

【考点 4：诈骗罪与特殊诈骗犯罪的界限】

(1) 侵犯客体不同：诈骗罪仅侵犯财产所有权，特殊诈骗犯罪还侵犯金融管理制度或合同管理制度；

(2) 客观方面不同：诈骗罪可虚构任何事实，特殊诈骗犯罪仅在特定活动范围内实施；

(3) 犯罪主体不同：诈骗罪限于自然人，特殊诈骗犯罪部分包括单位主体；

〈注意〉冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；

【考点 5：诈骗罪既遂与未遂的界限】

(1) 诈骗未遂，以数额巨大财物为目标或具有其他严重情节的，应当定罪处罚；

(2) 利用电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额难以查证但发送诈骗信息5000 条以上、拨打诈骗电话 500 人次以上或手段恶劣的，认定为“其他严重情节”；

(3) 诈骗既有既遂又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重规定处罚；达到同一量刑幅度的，以既遂处罚；

〈注意〉数量达到上述标准十倍以上或手段特别恶劣的，认定为“其他特别严重情节”；

【考点 6：诈骗罪的处罚】

(1) 数额较大：3 年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；

(2) 数额巨大或有其他严重情节：3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(3) 数额特别巨大或有其他特别严重情节：10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产；

〈注意〉达到“数额较大”标准但具有法定从宽情节、全部退赃退赔、获利较少且非主犯、被害人谅解等情形，且认罪悔罪的，可不起诉或免予刑事处罚；

〈提示〉诈骗近亲属财物，近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理；确有追究必要的，应酌情从宽；

第五节 抢夺罪

【考点 1：抢夺罪的概念与构成特征】

(1) **抢夺罪**是指以**非法占有**为目的，**公然夺取**公私财物，数额较大或者多次抢夺的行为；

(2) 客体为公私财物所有权，对象仅限**动产**且为**有形物**；特定财物按特别法处理，如抢夺枪支弹药按相应罪名定罪；

(3) 客观方面为公然夺取，即采用可使被害人**立即发觉**的方式夺取其持有或管理的财物，乘人不备不影响成立；

(4) 数额较大标准为 **1000 元至 3000 元**以上，各地可在此幅度内确定具体标准；

(5) 主体为一般主体，已满 **16 周岁**具有刑事责任能力的自然人；

(6) 主观方面为**直接故意**，具有非法占有目的。

〈示例〉在公交车上夺走被害人紧紧抓在手中的提包；

〈注意〉有 10 种情形"数额较大"标准按 50%确定，包括曾受刑罚、1 年内抢夺 3 次以上、驾车抢夺、针对特殊人群等；

〈易错点〉债权人夺取债务人财物抵债属民事纠纷，不构成抢夺罪。

【考点 2：抢夺罪的认定标准】

(1) 罪与非罪界限：数额较大（1000-3000 元以上）或**多次抢夺**（**2 年内 3 次**以上）；

(2) 犯罪情节轻微可不起诉或免刑：初犯、认罪悔罪、**退赃退赔**，且具有法定从宽情节、获赃较少非主犯、被害人谅解等情形之一；

(3) 与抢劫罪区别：侵犯客体不同（**简单客体** vs 复杂客体），暴力对象不同（**对物** vs 对人），实行行为不同（单一行为 vs 复合行为）。

〈注意〉区分抢夺过程中致害情况需看：强力作用对象和目的、伤害是否故意、是否转化为暴力手段；

〈案例〉夺取项链致颈部血管受伤、夺取财物致跌倒摔伤等情形的定性判断；

〈对比〉抢夺罪暴力直接作用于财物，抢劫罪暴力直接指向人身排除反抗。

【考点 3：携带凶器抢夺的认定】

(1) 携带凶器抢夺依照**抢劫罪**定罪处罚；

(2) 凶器包括：国家禁止个人携带的器械（枪支、爆炸物、管制刀具）；为实施犯罪携带的其他器械；

(3) 有证据证明其他器械确实非为犯罪准备的，不以抢劫罪定罪；

(4) 有意显示凶器被害人察觉的，直接按抢劫罪处罚；

(5) 携带凶器抢夺后逃跑中使用暴力抗拒抓捕的，按携带凶器抢夺处罚。

【考点 4：抢夺罪的处罚】

(1) 基本刑：3 年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；

(2) 加重刑：数额巨大或其他严重情节的，3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(3) 最重刑：数额特别巨大或其他特别严重情节的，10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

第六节 侵占罪

【考点 1：侵占罪的概念与构成特征】

(1) 侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物或者他人的遗忘物、埋藏物非法占为己有，数额较大且拒不退还或者拒不交出的行为；

(2) 侵犯客体是公私财产所有权，对象包括动产、不动产、有体物和无体物，不限于私人财物；

(3) 客观方面表现为"变合法占有为非法所有"，以合法占有他人财物为前提条件；

(4) 主体为一般主体，即已满16 周岁、具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面为直接故意，明知是代为保管的他人财物或遗忘物、埋藏物，以非法占有为目的；

〈案例〉某国有企业采购员携带巨款外出采购，借住在朋友家，为防止巨款遗失，暂托朋友保管，该朋友拒不退还，即构成侵占罪；

〈注意〉侵占行为的突出特点是"变合法占有为非法所有"，必须以行为人业已合法占有他人财物为前提；

【考点 2：代为保管的认定】

(1) 代为保管不应过于狭隘理解，包括委托代购商品、代售物品、代转财物、代收财物等多种情形；

(2) 在无因管理情况下，行为人为避免他人利益受损失而自动为他人保管财物，也是合法方式持有他人财物；

〈案例〉甲因车祸受重伤送医院抢救，乙见甲家中无人代为饲养其家中动物，数月后甲未出院，乙产生占为己有意图将饲养动物卖掉所得归己，构成侵占罪；

【考点 3：遗忘物与遗失物的区别】

(1) 遗忘物是指财物所有人或持有人有意识地将财物放置某处，因疏忽忘记拿走而暂时失去控制的财物；

(2) 遗失物是指所有人或持有人因疏忽偶然将财物失落某处，脱离自己控制；

(3) 刑法只规定侵占遗忘物，不规定侵占遗失物，对拾得遗失物拒不交还的行为不得以侵占罪论处；

〈易错点〉遗忘物的物主一经回忆较容易找回，遗失物的物主很难知道遗失地点故难以找回；

〈注意〉《民法典》规定拾得遗失物应当返还权利人，遗失物自发布招领公告一年内无人认领的归国家所有；

【考点 4：埋藏物的认定】

(1) 埋藏物是指所有权不明的埋藏于地下的财物、物品；

(2) 侵占埋藏物以合法持有该埋藏物为前提，一般表现为行为人进行地面挖掘时偶然发现地下埋藏物，不知物主而占为己有；

〈注意〉明知某处埋藏有某人财物或古墓珍贵文物，以非法占有为目的进行挖掘的，应分别以盗窃罪或盗掘古墓葬罪论处；

【考点 5：拒不退还或拒不交出的认定】

(1) 拒不退还或拒不交出是指物主或有关机关要求退还或交出财物，行为人拒不退还或交出；

(2) 包括将保管物、遗忘物或埋藏物消费、出卖、毁灭、赠与他人等行为；

(3) 侵占他人财物必须是数额较大，数额较小的不以侵占罪论处；

〈注意〉要求延期退还或交出引起纠纷，或口头表示拒绝但经说服教育当即退还的，一般不以侵占罪论处；

【考点 6：侵占罪与借贷纠纷的界限】

- (1) 区分关键在于划定借用特定物拒不退还与借用种类物拒不退还两类情况；
- (2) 借用特定物拒不退还构成侵占罪，借用种类物拒不退还属民事纠纷不构成犯罪；
- (3) 种类物是指具有共同特征，可以用同种类、同质量物替代的物，如大米、石油、水泥、钢材等；

〈案例〉乙向甲借 1 万元结婚使用，乙取得对 1 万元货币的所有权，同时负有偿还 1 万元货币义务，事后拒不退还属债务纠纷，不构成侵占罪；

〈易错点〉区分本罪与借贷纠纷的关键在于行为人是否取得对财物的所有权；

【考点 7：侵占罪的既遂标准】

- (1) 本罪以行为人表示拒绝退还或拒绝交出为既遂标准，具有特殊性；
- (2) 《刑法》第 270 条把“拒不退还”“拒不交出”规定为侵占罪的构成要件，既是罪与非罪界限又是犯罪成立标准；
- (3) 该规定实际上排除了侵占罪未遂存在的可能性；

〈注意〉要么不拒绝退还即不构成侵占罪，要么拒绝退还则成立侵占罪，不存在未遂形态；

【考点 8：侵占罪的处罚】

- (1) 处 2 年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
- (2) 数额巨大或有其他严重情节的，处 2 年以上 5 年以下有期徒刑，并处罚金；
- (3) 犯本罪，告诉才处理；

第七节 职务侵占罪

【考点 1：职务侵占罪的概念与构成特征】

(1) 概念：公司、企业或其他单位工作人员利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为；

(2) 客体：单位财产所有权，对象包括有体物、无体物、已控制财物及应归单位收入财物；

(3) 客观方面：利用职务便利非法占有本单位财物，数额达 6 万元 构成犯罪；

(4) 主体：特殊主体，限于公司、企业或其他单位工作人员；

(5) 主观方面：直接故意，明知是本单位财物而希望非法占为己有；

〈注意〉职务便利指职权范围内主管、经手、管理单位财物的便利条件，仅熟悉环境不构成职务便利；

〈案例〉村民小组组长利用职务便利侵吞集体财产，数额较大的以职务侵占罪定罪处罚；

〈对比〉国有单位从事公务人员职务侵占按贪污罪处罚，国有控股公司管理人员除受委派外按职务侵占罪处罚；

【考点 2：职务侵占罪的认定界限】

(1) 与盗窃罪、诈骗罪区别：对象限于单位财物，必须利用职务便利，主体为特殊主体；

(2) 与侵占罪区别：对象为单位财物 vs 代管财物、遗忘物、埋藏物，必须利用职务便利 vs 与职务无关，特殊主体 vs 一般主体；

〈易错点〉职务侵占中“侵占”是广义概念，不以合法持有为前提，区别于侵占罪中狭义侵占；

【考点 3：职务侵占罪的处罚】

(1) 基本刑：3 年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；

(2) 数额巨大：3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(3) 数额特别巨大：10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金；

〈提示〉起刑点为 6 万元，具体数额巨大、特别巨大标准需参考相关司法解释；

第八节 挪用资金罪

【考点 1：挪用资金罪的概念与构成特征】

(1) 挪用资金罪是指公司、企业或其他单位工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用或借贷他人，数额较大、超过 3个月 未还，或虽未超过 3 个月但数额较大、进行 营利活动，或进行非法活动的行为；

(2) 客体是 单位财产权，具体为占有权、使用权和收益权，犯罪对象限于本单位资金；

(3) 客观方面表现为利用职务便利，挪用本单位资金 归个人使用 或借贷他人；

(4) 主体为特殊主体，即公司、企业或其他单位中从事 管理性职务 的人员；

(5) 主观方面为 直接故意，具有非法使用单位资金的目的；

〈案例〉筹建公司工作人员在公司登记注册前，挪用准备设立公司临时账户资金的，按挪用资金罪追究（2000 年最高检批复）；

〈注意〉国有单位从事公务人员挪用本单位财物的，以挪用公款罪论处；受委托管理国有财产的非国家工作人员挪用国有资金的，按挪用资金罪定罪；

〈对比〉"归个人使用"包括：供本人、亲友使用；以个人名义供其他单位使用；个人决定以单位名义供其他单位使用谋取个人利益；

【考点 2：挪用资金罪的具体表现形式及数额标准】

(1) 挪用进行 非法活动：包括走私、贩毒、赌博等一切违法犯罪行为，数额标准为 6 万元，无时间限制；

(2) 挪用进行 营利活动：包括经商、投资、炒股等谋利行为，数额标准为 10 万元，无时间和归还限制；

(3) 挪用 超期未还：用于生活开支、购买生活资料、旅游、偿还私债等，数额标准为 10 万元，须超过 3 个月 未还；

〈注意〉"未还"指超过 3 个月在案发前尚未归还；挪用期限未超过 3 个月或虽超过但案发前已归还的，不构成本罪；

〈易错点〉营利活动型挪用无归还时间限制，而超期未还型必须同时满足数额较大和超过 3 个月两个条件；

【考点 3：挪用资金罪的认定】

(1) 既遂与未遂以行为人或其他人对资金的 实际控制 为标准，不以 实际使用 为要件；

(2) 与职务侵占罪区别：客体不同（前者不包括 处分权），对象不同（前者限于资金），主观目的不同（前者无 非法占有 目的）；

〈提示〉挪用是“挪”和“用”的结合，“挪”是前提，“用”是目的，但既遂不以实现“用”为标准；

【考点 4：挪用资金罪的处罚】

- (1) 一般情形：3 年以下有期徒刑或拘役；
- (2) 数额巨大：3 年以上 7 年以下有期徒刑；
- (3) 数额特别巨大：7 年以上有期徒刑；
- (4) 提起公诉前退还挪用资金的，可从轻或减轻处罚；犯罪较轻的，可减轻或免除处罚；

第九节 敲诈勒索罪

【考点 1：敲诈勒索罪的概念与构成特征】

- (1) 敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，以威胁或要挟方法，强索公私财物，数额较大或多次敲诈勒索的行为；
- (2) 侵犯复杂客体：主要客体为公私财产所有权，次要客体为他人人身权利或其他权益；犯罪对象是公私财物；
- (3) 客观方面表现为以威胁或要挟方法向财物所有人或持有人强索财物，威胁和要挟都是精神强制方法；
- (4) 主体为一般主体，已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；
- (5) 主观方面为直接故意，以非法占有为目的；

〈示例〉威胁可用任何侵害方法恐吓；要挟通常抓住他人把柄，如揭露贪污、盗窃等违法犯罪事实或生活作风腐败；

〈注意〉被害人是否确实产生恐惧并交付财物，不影响本罪构成；债权人依法主张权利不构成本罪；

【考点 2：敲诈勒索罪威胁要挟方法的特点】

- (1) 以将要实施的积极侵害行为对财物所有人或持有人恐吓，本罪只能以作为方式实施；
- (2) 威胁危害对象可以是财物所有人或持有人，也可以是与其有利害关系的其他人；

(3) 发出威胁方式多样：当面或通过电话书信、亲自或委托第三者转达、**明示**或暗示；

(4) 威胁实施的侵害行为有多种：可**当场实现**如杀害伤害，或日后实现如揭发隐私；

〈示例〉制造散布迷信谣言骗取财物、以不给钱就不救助等，都不能认定为敲诈勒索罪；

〈对比〉敲诈勒索与抢劫罪显著区别：敲诈勒索不可能以当场实现威胁内容恐吓，同时当场非法占有他人财物；

【考点 3：敲诈勒索罪的数额标准和情形认定】

(1) 2013 年《敲诈勒索解释》规定：公私财物价值 **2000 元**至 5000 元以上为"数额较大"；

(2) 特定情形下"数额较大"标准按 **50%**确定：曾因敲诈勒索受刑事处罚、1 年内受行政处罚、对未成年人残疾人老年人敲诈勒索等；

(3) **2 年**内敲诈勒索 3 次以上认定为"**多次敲诈勒索**"；

〈注意〉以将要实施放火爆炸等危害公共安全犯罪或故意杀人绑架等严重犯罪相威胁的，数额较大标准减半；

〈注意〉以黑恶势力名义或冒充国家机关工作人员军人新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的，数额较大标准减半；

【考点 4：敲诈勒索罪与非罪及相关犯罪的界限】

(1) 与非罪界限：只有达到**数额较大**或多次敲诈勒索才构成犯罪；数额较大但情节轻微的可不起诉或**免于刑事处罚**；

(2) 与抢劫罪区别：敲诈勒索可不当面威胁、可**日后实现**威胁、可日后交付财物；抢劫罪必须当面威胁、**当场实现**威胁、当场夺取财物；

(3) 与诈骗罪区别：敲诈勒索侵犯**复杂客体**，以威胁要挟迫使恐惧交付；诈骗罪侵犯单一客体，以**虚构事实**隐瞒真相使受蒙蔽"自愿"交付；

〈注意〉敲诈勒索近亲属财物获得谅解的，一般不认为是犯罪；被害人对敲诈勒索发生存在过错的，可酌情从宽处理；

〈示例〉甲谎称乙打他给乙父亲写信，靠杀乙威胁迫使交付财物，应定敲诈勒索罪而非诈骗罪；

【考点 5：敲诈勒索罪的处罚】

- (1) 基本刑：处 3 年 以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处 罚金；
- (2) 数额巨大或其他严重情节：处 3 年以上 10 年 以下有期徒刑，并处罚金；
- (3) 数额特别巨大或其他特别严重情节：处 10 年 以上有期徒刑，并处罚金；

第十节 故意毁坏财物罪

【考点 1：故意毁坏财物罪的概念与构成特征】

- (1) 故意毁坏财物罪是指故意非法地毁灭或者损坏公私财物，数额较大 或者有其他严重情节的行为；
- (2) 客体为 公私财产所有权，对象为任何有形的公私财物，包括动产和 不动产；
- (3) 客观方面表现为 毁灭 或损坏公私财物，数额较大或有其他严重情节；毁灭指价值和使用价值 全部丧失，损坏指部分丧失；
- (4) 主体为一般主体，已满 16 周岁、具有刑事责任能力的自然人；
- (5) 主观方面为故意，包括 直接故意 和间接故意，不具有 非法占有 目的；

〈案例〉破坏正在使用中的交通工具、交通设施、电力设备、易燃易爆设备等，依《刑法》第 116-119 条以相应的破坏罪论处；

〈案例〉2020 年《窨井盖案件指导意见》规定破坏社会机动车通行道路上的窨井盖以破坏交通设施罪论处，破坏人员密集场所的窨井盖以以危险方法危害公共安全罪论处；

〈注意〉毁损公私财物的方式或手段，刑法另有规定的，应当依照规定处理，不构成故意毁坏财物罪；

【考点 2：故意毁坏财物罪的认定标准】

- (1) 本罪与非罪界限：以 数额较大 或 情节严重 为标准，依《立案追诉标准（一）》第 33 条规定；
- (2) 与寻衅滋事罪区别：客体 不同（本罪仅侵犯财产所有权，寻衅滋事罪主要侵犯社会公共秩序）；客观方面 不同（寻衅滋事必须是“无事生非型”或“借故生非型”）；主观方面 不同（本罪以毁坏财物为目的，寻衅滋事以破坏社会秩序为目的）；
- (3) 与其他毁损特定财物犯罪的界限：适用 一般法 与 特别法 竞合关系，有司法解释明确规定的依照规定处理；

〈案例〉造成公私财物损失 5000 元以上；毁坏公私财物 3 次以上；纠集 3 人以上公然毁坏公私财物；其他情节严重的情形应予立案追诉；

〈对比〉任意损毁财物的寻衅滋事罪入罪门槛相对较低，故意毁坏财物罪入罪门槛相对较高；

〈案例〉《窖井盖案件指导意见》第 4 条第 2 款规定对其他场所窖井盖的毁坏，数额较大或有其他严重情节的以故意毁坏财物罪定罪处罚；

【考点 3：故意毁坏财物罪的处罚】

(1) 根据《刑法》第 275 条规定，处 3 年以下有期徒刑、拘役或者罚金；

(2) 数额巨大或者有其他特别严重情节的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；

第十一节 破坏生产经营罪

【考点 1：破坏生产经营罪的概念与构成特征】

(1) 破坏生产经营罪是指由于泄愤报复或其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或以其他方式破坏生产经营的行为；

(2) 客体为复杂客体，主要客体是公私财产所有权，次要客体是生产经营的正常秩序；侵害对象必须是能够直接影响正常生产经营秩序的公私财物；

(3) 客观方面表现为毁坏机器设备、残害耕畜或其他方法破坏生产经营；其他方法须与毁坏机器设备、残害耕畜具有相当性；

(4) 主体为一般主体，已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人；

(5) 主观方面为故意，具有泄愤报复或其他个人目的，其他个人目的主要指打击竞争对手、不当获取竞争优势或牟取不正当利益；

〈示例〉特殊工作服是从事特殊生产活动、进入专门生产区域所必需的安全装备，可成为本罪侵害对象；普通工作服仅具便于管理功能，不能成为本罪对象；

〈示例〉切断灌溉水源、毁坏输电线路、损毁设计图纸、毁坏运输工具、污损待售食品、毁灭待售商品等属于其他方法；

〈注意〉立案追诉标准：造成公私财物损失 5000 元以上；破坏生产经营 3 次以上；纠集 3 人以上公然破坏生产经营；其他应追究刑事责任情形；

【考点 2：破坏生产经营罪的认定】

(1) 本罪属于典型的"立法定性、司法定量"犯罪，立法未规定罪量要素，但司法规范明确规定最低入罪标准；

(2) 与治安违法行为区别具有多样性，不限于故意损毁公私财物，还包括扰乱生产经营秩序、寻衅滋事等；

(3) 与故意毁坏财物罪属于特别法条与一般法条竞合关系，侵害对象是决定适用法条的关键要素；

(4) 毁损财物属于维持正常生产经营秩序所必需的物质条件的，以破坏生产经营罪论处；不属于的，以故意毁坏财物罪论处；

(5) 与破坏计算机信息系统罪中特定破坏生产经营行为存在一般法条与特别法条竞合关系，应适用特别关系法条竞合处断原则；

〈对比〉闲置不用的机器设备、已停用的农田灌溉输电设备不能成为本罪对象，只能是故意毁坏财物罪对象；处于备用状态的机器设备如备用发电机是本罪侵害对象；

〈案例〉破坏计算机信息系统功能或数据、应用程序，如属维持正常生产经营秩序所必需，实际具有破坏生产经营属性，应按破坏计算机信息系统罪处理；

【考点 3：破坏生产经营罪的处罚】

(1) 处 3 年以下有期徒刑、拘役或管制；

(2) 情节严重的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑；